

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																						
	법 조 항	내 용																							
제6장 지역 및 지구의 건축물																									
지역·지구 및 구역 내 건축	국토계획법 제6조	■ 용도지역·지구의 구분 및 지정 ☞ 국토의 용도 구분 · 국토는 토지의 이용실태 및 특성, 장래의 토지 이용 방향, 지역 간 균형발전 등을 고려하여 아래 표와 같은 용도지역으로 구분한다. <table><tr><th>용도 지역</th><th>정 의</th></tr><tr><td>도시 지역</td><td>· 인구나 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역</td></tr><tr><td>관리 지역</td><td>· 도시지역의 인구나 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥, 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리할 필요가 있는 지역</td></tr><tr><td>농림 지역</td><td>· 도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>자연환경보전지역</td><td>· 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역</td></tr></table>	용도 지역	정 의	도시 지역	· 인구나 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역	관리 지역	· 도시지역의 인구나 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥, 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리할 필요가 있는 지역	농림 지역	· 도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역	자연환경보전지역	· 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역													
용도 지역	정 의																								
도시 지역	· 인구나 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역																								
관리 지역	· 도시지역의 인구나 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥, 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리할 필요가 있는 지역																								
농림 지역	· 도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역																								
자연환경보전지역	· 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역																								
용도 구분																									
용도 지역	국토계획법 제36조	☞ 용도지역의 지정 · 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 아래 표의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군 관리계획으로 결정한다. <table><tr><th>용도 지역</th><th>정 의</th></tr><tr><td rowspan="4">도시 지역</td><td>주거지역 · 거주자의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>상업지역 · 상업이나 그 밖의 업무의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>공업지역 · 공업의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>녹지지역 · 자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역</td></tr><tr><td rowspan="3">관리 지역</td><td>보전관리지역 · 자연환경 보호, 산림 보호, 수질오염 방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역</td></tr><tr><td>생산관리지역 · 농업·임업·어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역</td></tr><tr><td>계획관리지역 · 도시지역으로의 지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역</td></tr><tr><td>농림 지역</td><td>· 도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>자연환경보전지역</td><td>· 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역</td></tr></table>	용도 지역	정 의	도시 지역	주거지역 · 거주자의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역	상업지역 · 상업이나 그 밖의 업무의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역	공업지역 · 공업의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역	녹지지역 · 자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역	관리 지역	보전관리지역 · 자연환경 보호, 산림 보호, 수질오염 방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역	생산관리지역 · 농업·임업·어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역	계획관리지역 · 도시지역으로의 지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역	농림 지역	· 도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역	자연환경보전지역	· 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역								
용도 지역	정 의																								
도시 지역	주거지역 · 거주자의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역																								
	상업지역 · 상업이나 그 밖의 업무의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역																								
	공업지역 · 공업의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역																								
	녹지지역 · 자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역																								
관리 지역	보전관리지역 · 자연환경 보호, 산림 보호, 수질오염 방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역																								
	생산관리지역 · 농업·임업·어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역																								
	계획관리지역 · 도시지역으로의 지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역																								
농림 지역	· 도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역																								
자연환경보전지역	· 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역																								
용도 지구	국토계획법 제37조	☞ 용도지구의 지정 · 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 아래 표의 어느 하나에 해당하는 용도지구의 지정 또는 변경을 도시·군 관리계획으로 결정한다. <table><tr><th>용도 지구</th><th>정 의</th></tr><tr><td>경관 지구</td><td>· 경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>고도 지구</td><td>· 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>방화 지구</td><td>· 화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>방재 지구</td><td>· 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>보호 지구</td><td>· 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산, 중요시설물(항만, 공항 등 대통령령으로 정하는 시설물을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>취락 지구</td><td>· 녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구</td></tr><tr><td>개발진흥 지구</td><td>· 주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>특정용도제한지구</td><td>· 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유흥시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>복합용도지구</td><td>· 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td colspan="2">그 밖에 대통령령으로 정하는 지구</td></tr></table>	용도 지구	정 의	경관 지구	· 경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구	고도 지구	· 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구	방화 지구	· 화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구	방재 지구	· 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구	보호 지구	· 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산, 중요시설물(항만, 공항 등 대통령령으로 정하는 시설물을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구	취락 지구	· 녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구	개발진흥 지구	· 주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구	특정용도제한지구	· 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유흥시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구	복합용도지구	· 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구	그 밖에 대통령령으로 정하는 지구		
용도 지구	정 의																								
경관 지구	· 경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구																								
고도 지구	· 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구																								
방화 지구	· 화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구																								
방재 지구	· 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구																								
보호 지구	· 국가유산기본법 제3조에 따른 국가유산, 중요시설물(항만, 공항 등 대통령령으로 정하는 시설물을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구																								
취락 지구	· 녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구																								
개발진흥 지구	· 주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구																								
특정용도제한지구	· 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유흥시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구																								
복합용도지구	· 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구																								
그 밖에 대통령령으로 정하는 지구																									

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																																											
	법 조 항	내 용																																												
지역·지구 및 구역 내 건축 용도지역 세분	국토계획법 제36조 영 제30조제1항	■ 용도지역·지구의 세분 ☞ 용도지역의 세분 · 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시의 시장은 도시·군 관리계획결정으로 주거지역·상업지역·공업지역 및 녹지지역을 아래 표와 같이 세분하여 지정할 수 있다. <table><thead><tr><th colspan="2">용도 지역</th><th>정 의</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">주거 지역</td><td>전용주거지역</td><td>·양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>제1종 전용</td><td>·단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>제2종 전용</td><td>·공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>일반주거지역</td><td>·편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>제1종 일반</td><td>·저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>제2종 일반</td><td>·중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>제3종 일반</td><td>·중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>준주거지역</td><td>·주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td rowspan="4">상업 지역</td><td>중심상업지역</td><td>·도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>일반상업지역</td><td>·일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>근린상업지역</td><td>·근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>유통상업지역</td><td>·도시 내 및 지역 간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td rowspan="3">공업 지역</td><td>전용공업지역</td><td>·주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>일반공업지역</td><td>·환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역</td></tr><tr><td>준공업지역</td><td>·경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능·상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역</td></tr><tr><td rowspan="3">녹지 지역</td><td>보전녹지지역</td><td>·도시의 자연환경·경관·산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역</td></tr><tr><td>생산녹지지역</td><td>·주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역</td></tr><tr><td>자연녹지지역</td><td>·도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역</td></tr></tbody></table>	용도 지역		정 의	주거 지역	전용주거지역	·양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역	제1종 전용	·단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역	제2종 전용	·공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역	일반주거지역	·편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역	제1종 일반	·저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역	제2종 일반	·중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역	제3종 일반	·중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역	준주거지역	·주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역	상업 지역	중심상업지역	·도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역	일반상업지역	·일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역	근린상업지역	·근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역	유통상업지역	·도시 내 및 지역 간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역	공업 지역	전용공업지역	·주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역	일반공업지역	·환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역	준공업지역	·경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능·상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역	녹지 지역	보전녹지지역	·도시의 자연환경·경관·산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역	생산녹지지역	·주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역	자연녹지지역	·도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역	
	용도 지역		정 의																																											
주거 지역	전용주거지역	·양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역																																												
	제1종 전용	·단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역																																												
	제2종 전용	·공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역																																												
	일반주거지역	·편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역																																												
	제1종 일반	·저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역																																												
	제2종 일반	·중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역																																												
	제3종 일반	·중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역																																												
	준주거지역	·주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역																																												
상업 지역	중심상업지역	·도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역																																												
	일반상업지역	·일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역																																												
	근린상업지역	·근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역																																												
	유통상업지역	·도시 내 및 지역 간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역																																												
공업 지역	전용공업지역	·주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역																																												
	일반공업지역	·환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역																																												
	준공업지역	·경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능·상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역																																												
녹지 지역	보전녹지지역	·도시의 자연환경·경관·산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역																																												
	생산녹지지역	·주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역																																												
	자연녹지지역	·도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역																																												
용도지구 세분	영 제31조제2항	☞ 용도지구의 세분 · 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시의 시장은 도시·군 관리계획결정으로 경관지구·방재지구·보호지구·취락지구 및 개발진흥지구를 아래 표와 같이 세분하여 지정할 수 있다. <table><thead><tr><th colspan="2">용도 지구</th><th>정 의</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">경관 지구</td><td>자연경관지구</td><td>·산지·구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>시가지 경관지구</td><td>·지역 내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>특화 경관지구</td><td>·지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td rowspan="2">방재 지구</td><td>시가지 방재지구</td><td>·건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구</td></tr><tr><td>자연 방재지구</td><td>·토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구</td></tr><tr><td rowspan="3">보호 지구</td><td>역사문화환경 보호지구</td><td>·문화재·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>중요시설물 보호지구</td><td>·중요시설물(제1항에 따른 시설물을 말한다. 이하 같다)의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>생태계 보호지구</td><td>·야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td rowspan="2">취락 지구</td><td>자연취락지구</td><td>·녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td>집단취락지구</td><td>·개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구</td></tr><tr><td rowspan="5">개발진흥지구</td><td>주거개발진흥지구</td><td>·주거기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>산업·유통 개발진흥지구</td><td>·공업기능 및 유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>관광·휴양 개발진흥지구</td><td>·관광·휴양기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>복합 개발진흥지구</td><td>·주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구</td></tr><tr><td>특정 개발진흥지구</td><td>·주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발·정비할 필요가 있는 지구</td></tr></tbody></table>	용도 지구		정 의	경관 지구	자연경관지구	·산지·구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구	시가지 경관지구	·지역 내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구	특화 경관지구	·지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구	방재 지구	시가지 방재지구	·건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구	자연 방재지구	·토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구	보호 지구	역사문화환경 보호지구	·문화재·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구	중요시설물 보호지구	·중요시설물(제1항에 따른 시설물을 말한다. 이하 같다)의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구	생태계 보호지구	·야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구	취락 지구	자연취락지구	·녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구	집단취락지구	·개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구	개발진흥지구	주거개발진흥지구	·주거기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구	산업·유통 개발진흥지구	·공업기능 및 유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구	관광·휴양 개발진흥지구	·관광·휴양기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구	복합 개발진흥지구	·주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구	특정 개발진흥지구	·주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발·정비할 필요가 있는 지구						
용도 지구		정 의																																												
경관 지구	자연경관지구	·산지·구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구																																												
	시가지 경관지구	·지역 내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구																																												
	특화 경관지구	·지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구																																												
방재 지구	시가지 방재지구	·건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구																																												
	자연 방재지구	·토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구																																												
보호 지구	역사문화환경 보호지구	·문화재·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구																																												
	중요시설물 보호지구	·중요시설물(제1항에 따른 시설물을 말한다. 이하 같다)의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구																																												
	생태계 보호지구	·야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구																																												
취락 지구	자연취락지구	·녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구																																												
	집단취락지구	·개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구																																												
개발진흥지구	주거개발진흥지구	·주거기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구																																												
	산업·유통 개발진흥지구	·공업기능 및 유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구																																												
	관광·휴양 개발진흥지구	·관광·휴양기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구																																												
	복합 개발진흥지구	·주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구																																												
	특정 개발진흥지구	·주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발·정비할 필요가 있는 지구																																												

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고												
	법 조 항	내 용														
지역·지구 및 구역 내 건축 지역·지구내 건축제한	국토계획법 제76조 영 제71조	■ 용도지역·지구 및 구역 안에서의 행위 제한 ☞ 용도지역안에서의 건축제한 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 · 국토의 계획 및 이용에 관한 법 시행령 [별표2]~[별표22]		본서 부록 404쪽 참조												
	영 제72~83조	☞ 용도지구안에서의 건축제한 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 · 국토의 계획 및 이용에 관한 법 시행령 제72조~제83조														
	건축법 제54조 영 제77조	■ 건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치		본서 부록 418쪽 참조												
	<table><tr><th>구 분</th><th>적용 기준</th><th>적용 예외</th></tr><tr><td>·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우</td><td>·그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 과반(過半)이 속하는 지역· 지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지등에 관한 건축법의 규정 적용</td><td>·건폐율, 용적률 및 건축제한 등에 관한 사항은 국토계획법 제84조 규정을 적용한다</td></tr><tr><td>·하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 구역에 걸치는 경우</td><td>·그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법의 규정을 적용한다</td><td>·건축물의 방화지구에 속한 부분과 그 밖의 구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다</td></tr><tr><td>·대지가 녹지지역과 그 밖의 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우</td><td>·각 지역·지구 또는 구역 안의 건축물과 대지에 관한 건축법의 규정을 적용한다</td><td>·녹지지역 안의 건축물이 방화지구에 걸치는 경우에는 그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법 의 규정을 적용한다</td></tr></table>				구 분	적용 기준	적용 예외	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	·그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 과반(過半)이 속하는 지역· 지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지등에 관한 건축법의 규정 적용	·건폐율, 용적률 및 건축제한 등에 관한 사항은 국토계획법 제84조 규정을 적용한다	·하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 구역에 걸치는 경우	·그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법의 규정을 적용한다	·건축물의 방화지구에 속한 부분과 그 밖의 구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다	·대지가 녹지지역과 그 밖의 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	·각 지역·지구 또는 구역 안의 건축물과 대지에 관한 건축법의 규정을 적용한다	·녹지지역 안의 건축물이 방화지구에 걸치는 경우에는 그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법 의 규정을 적용한다
	구 분	적용 기준	적용 예외													
	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	·그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 과반(過半)이 속하는 지역· 지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지등에 관한 건축법의 규정 적용	·건폐율, 용적률 및 건축제한 등에 관한 사항은 국토계획법 제84조 규정을 적용한다													
	·하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 구역에 걸치는 경우	·그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법의 규정을 적용한다	·건축물의 방화지구에 속한 부분과 그 밖의 구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우 그 밖의 구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다													
	·대지가 녹지지역과 그 밖의 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	·각 지역·지구 또는 구역 안의 건축물과 대지에 관한 건축법의 규정을 적용한다	·녹지지역 안의 건축물이 방화지구에 걸치는 경우에는 그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 건축법 의 규정을 적용한다													
	■ 둘 이상의 용도지역·용도지구·용도구역에 걸치는 대지에 대한 적용 기준															
	<table><tr><th>구 분</th><th colspan="2">적용 기준</th><th>적용 예외</th></tr><tr><td rowspan="2">·하나의 대지가 둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우로서, -각 용도지역 등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 330㎡이하인 경우 -도로변에 떠 모양으로 지정된 상업지역에 걸쳐 있는 토지의 경우에는 660㎡ 이하인 경우</td><td>건폐율 및 용적률</td><td>·각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 가중평균한 값 적용</td><td>-</td></tr><tr><td>건축 제한 등에 관한 사항</td><td>·그 대지중 가장 넓은 면적이 속하는 용도 지역등에 관한 규정 적용</td><td>-</td></tr></table>				구 분	적용 기준		적용 예외	·하나의 대지가 둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우로서, -각 용도지역 등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 330㎡이하인 경우 -도로변에 떠 모양으로 지정된 상업지역에 걸쳐 있는 토지의 경우에는 660㎡ 이하인 경우	건폐율 및 용적률	·각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 가중평균한 값 적용	-	건축 제한 등에 관한 사항	·그 대지중 가장 넓은 면적이 속하는 용도 지역등에 관한 규정 적용	-	
	구 분	적용 기준			적용 예외											
	·하나의 대지가 둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우로서, -각 용도지역 등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 330㎡이하인 경우 -도로변에 떠 모양으로 지정된 상업지역에 걸쳐 있는 토지의 경우에는 660㎡ 이하인 경우	건폐율 및 용적률	·각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 가중평균한 값 적용		-											
		건축 제한 등에 관한 사항	·그 대지중 가장 넓은 면적이 속하는 용도 지역등에 관한 규정 적용		-											
국토계획법 제84조제1항	·하나의 건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우		-													
국토계획법 제84조제2항	·하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우		·그 건축물이 있는 방화지구와 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우, 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다													
국토계획법 제84조제3항	·하나의 대지가 녹지지역과 그 밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 걸쳐 있는 경우 (규모가 가장 작은 부분이 녹지지역으로서 해당 녹지 지역이 330㎡이하인 경우에는 제외한다)		·녹지지역의 건축물이 -고도지구에 걸쳐 있는 경우에는, 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정을 적용하고, -방화지구에 걸쳐 있는 경우에는, 그 전부에 대하여 방화지구의 건축물에 관한 규정을 적용한다 다만, 그 건축물이 있는 방화 지구와 그 밖의 용도지역·용도지 구 또는 용도구역에 속한 부분의 경계가 방화벽으로 구획되는 경우, 그밖의 용도지역·용도지구 또는 용도구역에 있는 부분에 대하여는 그러하지 아니하다													

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】				비 고																																																																																																																											
	법 조 항	내 용																																																																																																																														
건 폐 율	건축법 제55조 국토계획법 시행령 제84조	■ 건축물의 건폐율 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 대지면적에 대한 건축면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율(건폐율)의 최대한도는 ※ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조에 따른 건폐율의 기준에 따른다. 다만, 건축법에서 기준을 완화하거나 강화하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.																																																																																																																														
	용 적 륜	건축법 제56조 국토계획법 시행령 제85조	■ 건축물의 용적률 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 대지면적에 대한 연면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율(용적률)의 최대한도는 ※ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률의 기준에 따른다. 다만, 건축법에서 기준을 완화하거나 강화하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.																																																																																																																													
		■ 용도지역 안에서의 건폐율 및 용적률 ☞ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조 및 제78조 【시행령 제84조 및 제85조】																																																																																																																														
		<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">용도지역</th><th colspan="2">건폐율(%)</th><th colspan="2">용적률(%)</th></tr><tr><th>국토계획법</th><th>조 례</th><th>국토계획법</th><th>조 례</th></tr><tr><td rowspan="2">전용주거 지역</td><td>1종 전용주거지역</td><td>50 이하</td><td></td><td>50 이상 100 이하</td><td></td></tr><tr><td>2종 전용주거지역</td><td>50 이하</td><td></td><td>50 이상 150 이하</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">일반주거 지역</td><td>1종 일반주거지역</td><td>60 이하</td><td></td><td>100 이상 200 이하</td><td></td></tr><tr><td>2종 일반주거지역</td><td>60 이하</td><td></td><td>100 이상 250 이하</td><td></td></tr><tr><td>3종 일반주거지역</td><td>50 이하</td><td></td><td>100 이상 300 이하</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">준주거지역</td><td>70 이하</td><td></td><td>200 이상 500 이하</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">상업지역</td><td>중심 상업지역</td><td>90 이하</td><td></td><td>200 이상 1,500 이하</td><td></td></tr><tr><td>일반 상업지역</td><td>80 이하</td><td></td><td>200 이상 1,300 이하</td><td></td></tr><tr><td>근린 상업지역</td><td>70 이하</td><td></td><td>200 이상 900 이하</td><td></td></tr><tr><td>유통 상업지역</td><td>80 이하</td><td></td><td>200 이상 1,100 이하</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">공업지역</td><td>전용 공업지역</td><td>70 이하</td><td></td><td>150 이상 300 이하</td><td></td></tr><tr><td>일반 공업지역</td><td>70 이하</td><td></td><td>150 이상 350 이하</td><td></td></tr><tr><td>준 공업지역</td><td>70 이하</td><td></td><td>150 이상 400 이하</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">녹지지역</td><td>보전 녹지지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 80 이하</td><td></td></tr><tr><td>생산 녹지지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 100 이하</td><td></td></tr><tr><td>자연 녹지지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 100 이하</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">관리지역</td><td>보전 관리지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 80 이하</td><td></td></tr><tr><td>생산 관리지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 80 이하</td><td></td></tr><tr><td>계획 관리지역</td><td>40 이하</td><td></td><td>50 이상 100 이하</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">농림지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 80 이하</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">자연환경보전지역</td><td>20 이하</td><td></td><td>50 이상 80 이하</td><td></td></tr></table>			용도지역		건폐율(%)		용적률(%)		국토계획법	조 례	국토계획법	조 례	전용주거 지역	1종 전용주거지역	50 이하		50 이상 100 이하		2종 전용주거지역	50 이하		50 이상 150 이하		일반주거 지역	1종 일반주거지역	60 이하		100 이상 200 이하		2종 일반주거지역	60 이하		100 이상 250 이하		3종 일반주거지역	50 이하		100 이상 300 이하		준주거지역		70 이하		200 이상 500 이하		상업지역	중심 상업지역	90 이하		200 이상 1,500 이하		일반 상업지역	80 이하		200 이상 1,300 이하		근린 상업지역	70 이하		200 이상 900 이하		유통 상업지역	80 이하		200 이상 1,100 이하		공업지역	전용 공업지역	70 이하		150 이상 300 이하		일반 공업지역	70 이하		150 이상 350 이하		준 공업지역	70 이하		150 이상 400 이하		녹지지역	보전 녹지지역	20 이하		50 이상 80 이하		생산 녹지지역	20 이하		50 이상 100 이하		자연 녹지지역	20 이하		50 이상 100 이하		관리지역	보전 관리지역	20 이하		50 이상 80 이하		생산 관리지역	20 이하		50 이상 80 이하		계획 관리지역	40 이하		50 이상 100 이하		농림지역		20 이하		50 이상 80 이하		자연환경보전지역		20 이하		50 이상 80 이하	
용도지역		건폐율(%)		용적률(%)																																																																																																																												
		국토계획법	조 례	국토계획법	조 례																																																																																																																											
전용주거 지역	1종 전용주거지역	50 이하		50 이상 100 이하																																																																																																																												
	2종 전용주거지역	50 이하		50 이상 150 이하																																																																																																																												
일반주거 지역	1종 일반주거지역	60 이하		100 이상 200 이하																																																																																																																												
	2종 일반주거지역	60 이하		100 이상 250 이하																																																																																																																												
	3종 일반주거지역	50 이하		100 이상 300 이하																																																																																																																												
준주거지역		70 이하		200 이상 500 이하																																																																																																																												
상업지역	중심 상업지역	90 이하		200 이상 1,500 이하																																																																																																																												
	일반 상업지역	80 이하		200 이상 1,300 이하																																																																																																																												
	근린 상업지역	70 이하		200 이상 900 이하																																																																																																																												
	유통 상업지역	80 이하		200 이상 1,100 이하																																																																																																																												
공업지역	전용 공업지역	70 이하		150 이상 300 이하																																																																																																																												
	일반 공업지역	70 이하		150 이상 350 이하																																																																																																																												
	준 공업지역	70 이하		150 이상 400 이하																																																																																																																												
녹지지역	보전 녹지지역	20 이하		50 이상 80 이하																																																																																																																												
	생산 녹지지역	20 이하		50 이상 100 이하																																																																																																																												
	자연 녹지지역	20 이하		50 이상 100 이하																																																																																																																												
관리지역	보전 관리지역	20 이하		50 이상 80 이하																																																																																																																												
	생산 관리지역	20 이하		50 이상 80 이하																																																																																																																												
	계획 관리지역	40 이하		50 이상 100 이하																																																																																																																												
농림지역		20 이하		50 이상 80 이하																																																																																																																												
자연환경보전지역		20 이하		50 이상 80 이하																																																																																																																												
대지의 분할 제한	법 제57조	■ 건축물이 있는 대지의 분할 제한 ☞ 건축물이 있는 대지를 분할 할 경우 아래 규정에 따른 기준에 적합하여야 한다. · 법 제44조 : 대지와 도로의 관계 · 법 제55조 : 건축물의 건폐율 · 법 제56조 : 건축물의 용적률 · 법 제58조 : 대지 안의 공지 · 법 제60조 : 건축물의 높이제한 · 법 제61조 : 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 다만, 법 제77조의6에 따라 건축협정이 인가된 경우 그 건축협정의 대상이 되는 대지는 분할할 수 있다.																																																																																																																														
	영 제80조	☞ 건축물이 있는 대지를 분할 할 경우 용도지역별 최소 대지면적 ※ 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 · 주거 지역 : 60㎡이상 · 상업 지역 : 150㎡이상 · 공업 지역 : 150㎡이상 · 녹지 지역 : 200㎡이상 · 그외 지역 : 60㎡이상																																																																																																																														

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																										
	법 조 항	내 용																											
대지 안의 공지	법 제58조	■ 대지 안의 공지 【<u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요</u>】 ☞ 건축물을 건축하는 경우에는 <u>건축법 시행령 [별표 2]</u>에서 정하는 바에 따라 , 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 용도지역·용도지구, 건축물의 용도 및 규모 등에 따라 건축선(법 제46조제1항에 따른 건축선) 및 인접 대지경계선(대지와 대지 사이에 공원, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 경계선)으로부터 건축물의 각 부분까지 해당 <u>지방자치단체의 조례</u>로 정하는 거리 이상을 띄워야 한다.																											
	영 제80조의2	※ <u>건축법 시행령 [별표 2]</u> 1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리 <table><tr><th>대상 건축물</th><th><u>건축조례에서 정하는 건축기준</u></th></tr><tr><td>가. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외)으로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·준공업지역 : 1.5m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 3m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 창고 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 창고는 제외)로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·준공업지역 : 1.5m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 3m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>다. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외), 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다) 및 종교시설</td><td>·3m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>라. 다중이 이용하는 건축물로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·3m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>마. 공동주택</td><td>·아파트 : 2m 이상 6m 이하 ·연립주택 : 2m 이상 5m 이하 ·다세대주택 : 1m 이상 4m 이하</td></tr><tr><td>바. 그 밖에 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·1m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)</td></tr></table> 2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리 <table><tr><th>대상 건축물</th><th><u>건축조례에서 정하는 건축기준</u></th></tr><tr><td>가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택은 제외한다)</td><td>·1m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)</td></tr><tr><td>나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외)으로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·준공업지역 : 1m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 1.5m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>다. 상업지역이 아닌 지역에 건축하는 건축물로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설 (전시장 및 동·식물원은 제외한다) 및 종교시설</td><td>·1.5m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>라. 다중이 이용하는 건축물(상업지역에 건축하는 건축물로서 스프링클러나 그밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 건축물은 제외)로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·1.5m 이상 6m 이하</td></tr><tr><td>마. 공동주택(상업지역에 건축하는 공동주택으로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 공동주택은 제외한다)</td><td>·아파트 : 2m 이상 6m 이하 ·연립주택 : 1.5m 이상 5m 이하 ·다세대주택 : 0.5m이상 4m이하</td></tr><tr><td>바. 그 밖에 <u>건축조례로 정하는 건축물</u></td><td>·0.5m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)</td></tr></table>	대상 건축물	<u>건축조례에서 정하는 건축기준</u>	가. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외)으로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·준공업지역 : 1.5m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 3m 이상 6m 이하	나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 창고 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 창고는 제외)로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·준공업지역 : 1.5m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 3m 이상 6m 이하	다. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외), 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다) 및 종교시설	·3m 이상 6m 이하	라. 다중이 이용하는 건축물로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·3m 이상 6m 이하	마. 공동주택	·아파트 : 2m 이상 6m 이하 ·연립주택 : 2m 이상 5m 이하 ·다세대주택 : 1m 이상 4m 이하	바. 그 밖에 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·1m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)	대상 건축물	<u>건축조례에서 정하는 건축기준</u>	가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택은 제외한다)	·1m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)	나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외)으로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·준공업지역 : 1m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 1.5m 이상 6m 이하	다. 상업지역이 아닌 지역에 건축하는 건축물로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설 (전시장 및 동·식물원은 제외한다) 및 종교시설	·1.5m 이상 6m 이하	라. 다중이 이용하는 건축물(상업지역에 건축하는 건축물로서 스프링클러나 그밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 건축물은 제외)로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·1.5m 이상 6m 이하	마. 공동주택(상업지역에 건축하는 공동주택으로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 공동주택은 제외한다)	·아파트 : 2m 이상 6m 이하 ·연립주택 : 1.5m 이상 5m 이하 ·다세대주택 : 0.5m이상 4m이하	바. 그 밖에 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>
대상 건축물	<u>건축조례에서 정하는 건축기준</u>																												
가. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외)으로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·준공업지역 : 1.5m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 3m 이상 6m 이하																												
나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 창고 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 창고는 제외)로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·준공업지역 : 1.5m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 3m 이상 6m 이하																												
다. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외), 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다) 및 종교시설	·3m 이상 6m 이하																												
라. 다중이 이용하는 건축물로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·3m 이상 6m 이하																												
마. 공동주택	·아파트 : 2m 이상 6m 이하 ·연립주택 : 2m 이상 5m 이하 ·다세대주택 : 1m 이상 4m 이하																												
바. 그 밖에 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·1m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)																												
대상 건축물	<u>건축조례에서 정하는 건축기준</u>																												
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택은 제외한다)	·1m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)																												
나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 공장 (전용공업지역, 일반공업지역 또는 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외)으로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·준공업지역 : 1m 이상 6m 이하 ·준공업지역 외의 지역 : 1.5m 이상 6m 이하																												
다. 상업지역이 아닌 지역에 건축하는 건축물로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설 (전시장 및 동·식물원은 제외한다) 및 종교시설	·1.5m 이상 6m 이하																												
라. 다중이 이용하는 건축물(상업지역에 건축하는 건축물로서 스프링클러나 그밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 건축물은 제외)로서 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·1.5m 이상 6m 이하																												
마. 공동주택(상업지역에 건축하는 공동주택으로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 공동주택은 제외한다)	·아파트 : 2m 이상 6m 이하 ·연립주택 : 1.5m 이상 5m 이하 ·다세대주택 : 0.5m이상 4m이하																												
바. 그 밖에 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>	·0.5m 이상 6m 이하 (한옥의 경우 처마선 2m 이하, 외벽선 1m 이상 2m 이하)																												

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고	
	법 조 항	내 용		
맞벽 건축과 연결 복도	법 제59조	■ 맞벽건축 및 연결복도 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 아래표의 경우에는 법 제58조(대지 안의 공지), 법 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) 및 민법 제242조(경계선부근의 건축)를 적용하지 아니한다. · 민법 제242조(경계선부근의 건축) ①건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야 한다. ②인접지소유자는 전항의 규정에 위반한 자에 대하여 건물의 변경이나 철거를 청구할 수 있다. 그러나 건축에 착수한 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만을 청구할 수 있다. ☞ 맞벽건축 및 연결복도 시설기준		
	영 제81조 제1항 및 제3항	구 분	맞벽건축 가능지역	맞벽 설치 기준
		· 맞벽으로 건축하는 경우	· 상업지역(다중이용 건축물 및 공동주택은 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식소화 설비를 설치한 경우로 한정) · 주거지역(건축물 및 토지의 소유자 간 맞벽건축을 합의한 경우에 한정한다) · 허가권자가 도시미관 또는 한옥 보전·진흥을 위하여 <u>건축조례로 정하는 구역</u> · 건축협정구역	· 주요구조부가 내화구조일 것 · 마감재료가 불연재료일 것 · 맞벽건축이 가능한 지역(건축협정구역은 제외한다)에서 맞벽건축을 할 때 맞벽 대상 건축물의 용도, 맞벽 건축물의 수 및 층수 등 맞벽에 필요한 사항은 <u>건축조례로 정한다</u> .
	영 제81조 제4항~제6항	· 인근 건축물과 이어지는 연결복도나 연결통로를 설치하는 경우 이 경우 건축사 또는 건축구조 기술사 로부터 안전에 관한 확인 필요	· 주요구조부가 내화구조일 것 · 마감재료가 불연재료일 것 · 밀폐된 구조인 경우 벽면적의 10분의 1 이상에 해당하는 면적의 창문을 설치할 것. 다만, 지하층으로서 환기설비를 설치 하는 경우에는 그러하지 아니하다. · 너비 및 높이가 각각 5m 이하일 것 다만, 허가권자가 건축물의 용도나 규모 등을 고려할 때 원활한 통행을 위하여 필요하다고 인정하면 지방건축위원회의 심의를 거쳐 그 기준을 완화하여 적용할 수 있다. · 건축물과 복도 또는 통로의 연결부분에 방화셔터 또는 방화문을 설치할 것 · 연결복도가 설치된 대지 면적의 합계가 국토의 계획및이용에 관한 법률 시행령 제55조에 따른 개발행위의 최대규모이하 일것. 다만, 지구단위계획구역에서는 제외	
	법 제59조 제1항 제1호	※ 맞벽 : 위 표의 맞벽건축이 가능한 지역에서 도시미관 등을 위하여 둘 이상의 건축물 벽이 대지경계선으로부터 50Cm 이내에 설치된 벽		
건축물의 높이 제한 가로구역단위	법 제60조 제1항	■ 건축물의 높이 제한 ① 가로구역단위의 건축물 높이 지정·공고 · 허가권자는 가로구역〔(街路區域): 도로로 둘러싸인 일단(一團)의 지역을 말한다〕을 단위로 하여 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 건축물의 높이를 지정·공고할 수 있으며, <u>가로구역별 건축물의 높이를 지정</u> 하려면 지방건축위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 아래 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. 도시·군관리계획 등의 토지이용계획 2. 해당 가로구역이 접하는 도로의 너비 3. 해당 가로구역의 상·하수도 등 간선시설의 수용능력 4. 도시미관 및 경관계획 5. 해당 도시의 장래 발전계획 · 다만, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 가로구역의 높이를 완화하여 적용할 필요가 있다고 판단되는 대지에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 건축위원회의 심의를 거쳐 높이를 완화하여 적용할 수 있다. 이 경우 구체적인 완화기준은 건축조례로 정한다.		
	영 제82조제1항			
	법 제60조제2항	② 특별시장이나 광역시장은 도시의 관리를 위하여 필요하면 가로구역별 건축물의 높이를 특별시나 광역시의 <u>조례로 정할</u> 수 있다.		
	영 제82조제3항	이 경우 허가권자는 같은 가로구역에서 건축물의 용도 및 형태에 따라 건축물의 높이를 다르게 정할 수 있다.		
	법 제60조제4항	③ 허가권자는 위 제①호 및 제②호에도 불구하고 일조(日照)·통풍 등 주변환경 및 도시 미관에 미치는 영향이 크지 않다고 인정하는 경우에는, 건축위원회의 심의를 거쳐 이 법 및 다른 법률에 따른 <u>가로구역의 높이 완화</u> 에 관한 규정을 중첩하여 적용할 수 있다.		

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】				비 고
	법 조 항	내 용			
일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 정북(正北)방향	법 제61조제1항 영 제86조제1항	■ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 【 최종 당해 지방자치단체 관련조례 확인필요 】 ☞ 전용주거지역이나 일반주거지역 안에서 건축물을 건축하는 경우에는 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향 으로의 인접 대지경계선으로부터 아래의 범위에서 당해 지방자치단체의 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 함.			
	영 제86조제2항	적용지역	건축물 높이	이격거리 기준	적용 제외
		전용 주거지역	높이 10m 이하인 부분	인접대지경계선으로부터 1.5m 이상	· 경관지구, 중점경관관리구역, 특별가로구역, 도시미관향상을 위하여 허가권자가 지정·공고하는 구역의 대지상호간에 건축하는 건축물로서 해당 대지가 너비 20m 이상의 도로(자동차·보행자·자전거 전용도로를 포함하며, 도로에 공공공지, 녹지, 광장, 그 밖에 건축미관에 지장이 없는 도시·군 계획시설이 접한 경우 해당 시설을 포함한다)에 접한 경우 · 건축협정구역 안에서 대지 상호간에 건축하는 건축물(건축협정에 일정 거리 이상을 띄어 건축하는 내용이 포함된 경우만 해당한다)의 경우 · 건축물의 정북방향의 인접 대지가 전용주거지역이나 일반주거지역이 아닌 용도지역에 해당하는 경우
	일반 주거지역	높이 10m를 초과하는 부분	인접대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 2분의 1 이상		
법 제61조제2항 영 제86조제3항	☞ 공동주택 이 아래 표에 해당하는 경우 (일반상업지역과 중심상업지역에 건축하는 것 제외) 채광(採光) 등의 확보를 위하여 아래 표의 높이 이하로 하여야 한다.				
	구 분	건축물 높이 기준		적용 제외	
	· 인접 대지경계선 등의 방향으로 채광을 위한 창문 등을 두는 경우 (채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지 수평거리가 1m 이상으로서 건축조례로 정하는 거리 이상인 다세대 주택은 제외) · 하나의 대지에 두동(棟) 이상을 건축하는 경우	1. 건축물(기숙사는 제외한다)의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지의 수평거리의 2배(근린상업지역 또는 준주거지역의 건축물은 4배) 이하로 할 것 2. 같은 대지에서 두 동(棟) 이상의 건축물이 서로 마주보고 있는 경우(한 동의 건축물 각 부분이 서로 마주보고 있는 경우를 포함)에 건축물 각부분 사이의 거리는 다음 각 목의 거리 이상을 띄어 건축할 것 다만, 그 대지의 모든 세대가 동지(冬至)를 기준으로 9시부터 15시 사이에 2시간 이상을 계속하여 일조(日照)를 확보할 수 있는 거리이상으로 가능하다. 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면으로부터 직각 방향으로 건축물 각 부분 높이의 0.5배(도시형 생활주택의 경우에는 0.25배) 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상 나. 가목에도 불구하고 서로 마주보는 건축물 중 높은 건축물(높은 건축물을 중심으로 마주보는 두 동의 축이 시계방향으로 정동에서 정서 방향인 경우만 해당)의 주된 개구부(거실과 주된 침실이 있는 부분의 개구부)의 방향이 낮은 건축물을 향하는 경우에는 10m 이상으로서 낮은 건축물 각 부분의 높이의 0.5배(도시형생활주택의 경우에는 0.25배)이상 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상 다. 가목에도 불구하고 건축물과 부대시설 또는 복리시설이 서로 마주보고 있는 경우에는 부대시설 또는 복리시설 각 부분 높이의 1배 이상 라. 채광창(창넓이가 0.5㎡ 이상인 창을 말한다)이 없는 벽면과 측벽이 마주보는 경우에는 8m 이상 마. 측벽과 측벽이 마주보는 경우[마주보는 측벽 중 하나의 측벽에 채광을 위한 창문 등이 설치되어 있지 아니한 바닥면적 3㎡ 이하의 발코니(출입을 위한 개구부를 포함한다)를 설치하는 경우를 포함한다]에는 4m 이상		· 영 제3조 제1항 제4호에 따른 주택단지(주택법 제2조 제12호)에 두 동 이상의 건축물이 법 제2조 제1항 제11호에 따른 도로를 사이에 두고 서로 마주보고 있는 경우에는 적용하지 아니하되, 해당 도로의 중심선을 인접 대지경계선으로 보아 표 제1호를 적용	
※ 주택법 제2조 제12호에 따른 주택단지 12. “주택단지”란 제15조에 따른 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 받아 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건설하거나 대지를 조성하는 데 사용되는 일단(一團)의 토지를 말한다. 다만, 다음 각 목의 시설로 분리된 토지는 각각 별개의 주택단지로 본다. 가. 철도·고속도로·자동차전용도로 나. 폭 20m 이상인 일반도로 다. 폭 8m 이상인 도시계획예정도로 라. 가목부터 다목까지의 시설에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 시설					

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고										
	법 조 항	내 용												
일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 정남(正南)방향	법 제61조제3항	■ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 【최종 당해 지방자치단체 관련조례 확인필요】 ☞ 건축물을 건축하고자 하는 부지 등이 아래 어느 하나에 해당하면 건축물의 높이를 정남(正南)방향의 인접 대지경계선으로부터 아래 표의 범위에서 당해 지방자치단체가 고시하는 높이 이하로 할 수 있다. 허가권자가 건축물의 높이를 고시할 경우 미리 해당 지역주민의 의견을 들어야 한다.												
	영 제86조제5항	정북(正北)방향 대신 정남(正南)방향으로 건축물의 높이를 제한할 수 있는 경우 지방자치단체가 고시하는 높이 범위 제외 사항												
		·택지개발촉진법에 따른 택지개발지구인 경우 ·주택법에 따른 대지조성사업지구인 경우 ·지역개발 및 지원에 관한 법에 따른 지역개발 사업구역인 경우 ·산업입지 및 개발에 관한 법에 따른 국가산업 단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공 단지인 경우 ·도시개발법에 따른 도시개발구역인 경우 ·도시 및 주거환경정비법에 따른 정비구역인 경우	·건축물의 높이가 10m 이하인 부분 ☞ 정남방향의 인접대지 경계선으로부터 1.5m 이상 ·건축물의 높이가 10m를 초과하는 부분 ☞ 정남방향의 인접대지경계선 으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 2분의 1 이상	·건축위원회의 심의를 거친 경우에는 미리 해당 지역 주민의 의견을 듣지 않아도 된다										
		·정북방향으로 도로, 공원, 하천 등 건축이 금지된 공지에 접하는 대지인 경우 ·정북방향으로 접하고 있는 대지의 소유자와 합의한 경우나 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우		-										
	영 제86조제6항	☞ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 규정(영 제86조 제1항~제5항) 적용 시												
		1. 인접 대지경계선의 설정(공동주택은 제외한다) - 건축물을 건축하려는 대지와 다른 대지 사이에 다음 각 호의 시설 또는 부지가 있는 경우 그 반대편 대지경계선(공동주택은 인접 대지경계선과 그 반대편 대지경계선의 중심선)을 인접 대지경계선으로 한다. ① 공원(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 따른 도시공원 중 지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 제외한다), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 유수지, 자동차 전용도로, 유원지 ② 다음 각 목에 해당하는 대지(건축물이 없는 경우로 한정한다) 가. 너비(대지경계선에서 가장 가까운 거리를 말한다)가 2m 이하인 대지 나. 면적이 영 제80조(건축물이 있는 대지의 분할제한) 각 호에 따른 분할제한 기준 이하인 대지 ③ 제1호 및 제2호 외에 건축이 허용되지 아니하는 공지												
	영 제86조제7항	2. 인접 대지경계선의 설정(공동주택으로 한정한다) - 건축하려는 하나의 대지 사이에 위 제①호부터 제③호의 시설 또는 부지가 있는 경우에는 지방건축위원회의 심의를 거쳐 위 제①호부터 제③호의 시설 또는 부지를 기준으로 마주 하고 있는 해당 대지의 경계선의 중심선을 인접 대지경계선으로 할 수 있다.												
	높이제한 미적용	법 제61조제4항	☞ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 규정 미적용 건축물 ·2층 이하로서 높이가 8m이하인 건축물에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 아래 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 【최종 당해 지방자치단체 관련조례 확인 필요】											
		<table><tr><th>대상 건축물</th><th>미적용 규정</th><th>미적용 내용</th></tr><tr><td rowspan="3">2층 이하로서 높이가 8m 이하</td><td>법 제61조제1항</td><td>·정북방향의 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한</td></tr><tr><td>법 제61조제2항</td><td>·공동주택의 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한</td></tr><tr><td>법 제61조제3항</td><td>·정남방향의 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한</td></tr></table>	대상 건축물	미적용 규정	미적용 내용	2층 이하로서 높이가 8m 이하	법 제61조제1항	·정북방향의 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한	법 제61조제2항	·공동주택의 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한	법 제61조제3항	·정남방향의 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한		
	대상 건축물	미적용 규정	미적용 내용											
2층 이하로서 높이가 8m 이하	법 제61조제1항	·정북방향의 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한												
	법 제61조제2항	·공동주택의 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한												
	법 제61조제3항	·정남방향의 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한												